

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4813/2537

นายดีหรือทองดี ทัพพลีหรือทัพพี
นางวชิรา เชี่ยวชาญวลิชกิจ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ผู้ร้องอยู่ในที่ดินพิพาทโดยการเช่าจากผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดจึงเป็นการครอบครองที่ดินแทนผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดตลอดมาจนถึงผู้คัดค้าน แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทมาเกิน 10 ปี ก็หาได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามป.พ.พ มาตรา 1382 ไม่

ผู้ร้องอยู่ในที่ดินพิพาทโดยการเช่าจากผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดจึงเป็นการครอบครองที่ดินแทนผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดตลอดมาจนถึงผู้คัดค้าน แม้ผู้ร้องจะครอบครองที่ดินพิพาทมาเกิน 10 ปี ก็หาได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามป.พ.พ มาตรา 1382 ไม่

(วินัย วิมลเศรษฐ-บุญศรี กอบบุญ-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสมศิลป์ โสเจยยะ
ศาลอุทธรณ์ - นายธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ